LAMPIRAN C

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1

HARGA KONTRAK

1.1. **HARGA KONTRAK** dinyatakan dalam mata uang **RUPIAH**, adalah sebesar **(nilai kontrak) (terbilang)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan berdasarkan formulasi sebagaimana tertuang dalam *Bill of Quantity* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.

1.2. Dalam hal terdapat komponen *reimbursement cost* dalam **HARGA KONTRAK**, maka biaya-biaya yang dilakukan *reimbursement* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Komponen reimbursement cost disebutkan secara jelas di dalam kontrak;
b. Biaya yang dilakukan *reimbursement* dilakukan secara *at cost* (tidak ada imbalan/margin atas biaya yang dilakukan *reimbursement*),
c. Bukti asli dari pihak ketiga diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**

Dalam hal penyedia barang/jasa yang melakukan *reimbursement* biaya tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka *reimbursement* biaya akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.3. Untuk *reimbursement cost* dalam pengadaan jasa yang merupakan obyek PPh Final, akan dilakukan pemotongan PPh dari jumlah bruto sesuai peraturan yang berlaku. PPh Final terdiri dari PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Jasa Konstruksi dan Sewa Tanah/Bangunan), PPh 26 (atas pembayaran jasa kepada pihak luar negeri), dan PPh Pasal 15 (atas jasa pelayaran dan penerbangan).

1.4. Dengan memerhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 beserta perubahannya tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk peraturan pelaksanaan dan kebijakan pendukungnya di **PIHAK PERTAMA**, apabila **HARGA KONTRAK** masih dapat dinyatakan dalam mata uang valuta asing ("Valas"), sedangkan **KONTRAK** tidak termasuk dalam kategori yang dapat dibayarkan dalam mata uang valuta asing ("Valas"), maka:

a. Pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs JISDOR (*Jakarta Interbank Spot Dollar Rate*) yaitu kurs rata-rata JISDOR pada tanggal penyerahan dan 6 **HARI KERJA** sebelum tanggal penyerahan barang/jasa. Dalam hal tanggal penyerahan barang/jasa jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 **HARI KERJA** sebelum tanggal penyerahan.

b. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang/jasa atau *progress milestone* karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka pembayaran *invoice* mengacu pada kurs yang lebih rendah antara kurs rata-rata JISDOR pada tanggal penyerahan dan 6 **HARI KERJA** sebelum tanggal penyerahan barang/jasa sesuai tanggal penyerahan barang/jasa yang diatur dalam **KONTRAK** dengan kurs rata-rata JISDOR pada saat tanggal aktual penyerahan barang/jasa.

c. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang/jasa atau *progress milestone* karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**, maka pembayaran *invoice* mengacu pada kurs rata-rata JISDOR pada tanggal penyerahan dan 6 **HARI KERJA** sebelum tanggal penyerahan barang/jasa.

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

2.1. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan **KONTRAK** ini adalah sebagai berikut:

A. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan **KONTRAK** ini dibayarkan berdasarkan **PEKERJAAN** nyata (*at cost*) pada bulan bersangkutan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bulanan (BAPPB) yang telah ditandatangani oleh Direksi/Pengawas Pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tetap per bulan
meliputi Upah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan.

b. Pembayaran 1 (satu) kali setahun
meliputi santunan, perlengkapan kerja, THRK, MCU, Training HSSE.

c. Pembayaran Variable cost
meliputi lembur, biaya dinas, insentif kehadiran, upah tenaga pengganti, premi shift, tunjangan satgas, Training sertifikasi.

d. Pemotongan Denda
Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian **PEKERJAAN**, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda yang dikurangkan langsung dari nilai pembayaran atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai Jaminan Pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**. Formula perhitungan denda atas keterlambatan penyelesaian **PEKERJAAN** dapat dilihat pada Lampiran D **KONTRAK** ini. Nilai denda dan cara pengenaan denda akan dikenakan sesuai dengan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

2.2. Dalam hal terdapat pembayaran Uang Muka kepada **PIHAK KEDUA**, maka pengembalian atas uang muka tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pengembalian Uang Muka dapat dilakukan sekaligus atau dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran **PEKERJAAN** sesuai ketentuan yang diatur dalam **KONTRAK** ini dan paling lambat harus lunas pada saat **PEKERJAAN** mencapai prestasi 100% (seratus persen), atau

b. Pengembalian uang muka dilaksanakan melalui pemotongan tagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus atau bertahap.

2.3. **PIHAK KEDUA** wajib menagih kepada **PIHAK PERTAMA** untuk **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Apabila **PIHAK KEDUA** menagih di luar jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin kelancaran pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

2.4. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menagih kepada **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan adanya denda pajak, maka denda pajak tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **PIHAK KEDUA**.

2.5. Untuk setiap pengajuan pembayaran, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan dokumen pembayaran secara lengkap dan benar, yang terdiri dari:

2.5.1. *Invoice* asli dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
2.5.2. Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan asli yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** sesuai otorisasi yang berlaku.
2.5.3. Dokumen Persetujuan Pembayaran (*Payment Approval*) yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi.
2.5.4. Melampirkan Lampiran C dan D **KONTRAK** ini untuk pengadaan jasa.
2.5.5. E-Faktur/Faktur Pajak (dalam hal **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap); atau Form DGT dan/atau *Certificate of Residense*/*Domicile* (dalam hal **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia barang/jasa luar negeri) (apabila diperlukan) disertai dokumen pendukung seperti time sheet summary untuk pekerjaan jasa luar negeri.
2.5.6. Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) (bila ada)
2.5.7. Sertifikat Badan Usaha Konstruksi sebagai tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing, sesuai ketentuan terkait jasa konstruksi (bila ada).
Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan (SKB) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan. (bila ada)
2.5.8. Salinan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan yang telah tervalidasi oleh **PIHAK PERTAMA** (jika ada).
2.5.9. Kartu Catatan Pembayaran (khusus untuk pembayaran bertahap).

2.6. Untuk pelaksanaan **PEKERJAAN**, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan dokumen pendukung pelaksanaan **PEKERJAAN**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

2.6.1 Print out dari e-attendance / daftar absensi yang telah ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA**.
2.6.2 SPPL, SPKL, Laporan kerja lembur, dan print out e-attendance / daftar absensi yang telah ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (jika ada lembur).
2.6.3 Rekapitulasi Jam lembur dan Upah Lembur yang sudah dibayarkan (setelah tagihan pertama)
2.6.4 Slip Gaji **PERSONIL PIHAK KEDUA** /bukti pembayaran gaji **PERSONIL PIHAK KEDUA** (satu contoh).
2.6.5 Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Kerja (untuk tagihan pertama dan ketiga belas).
2.6.6 Copy Perjanjian Kerja antara **PIHAK KEDUA** dengan **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang telah didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (untuk tagihan pertama).
2.6.7 Copy bukti setoran iuran BPJS atas nama **PERSONIL PIHAK KEDUA** .
2.6.8 Copy bukti pendaftaran perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang didaftarkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan(untuk tagihan pertama).
2.6.9 Copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku (pada tagihan pertama).
2.6.10 Bukti Pembayaran Upah kepada masing-masing **PERSONIL PIHAK KEDUA** .
2.6.11 Laporan Pembayaran PPh 21 dengan dilampiri bukti setor
2.6.12 Dokumen yang diperlukan dalam penagihan Upah Pengganti sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pengganti **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh Manager Fungsi user/Pengguna
b. Bukti telah melaksanakan menggantikan **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang sedang cuti yang ditandatangani oleh User/ Fungsi Pengguna
c. Rekap absensi **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang tidak melaksanakan cuti ditandatangani oleh Section/Operation Head Fungsi Pengguna
d. Rekap absensi **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang tidak melaksanakan cuti

2.7. Dalam hal **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia barang/jasa dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggal *invoice* sesuai dengan serah terima **PEKERJAAN** dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak dan *invoice* harus diisi secara lengkap dan benar. Apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/mengembalikan berkas *invoice*.

2.8. Dalam hal **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia barang/jasa luar negeri, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Form DGT. Surat Keterangan Domisili pada Form DGT wajib disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan penandasahan oleh pejabat yang berwenang di negara tempat **PIHAK KEDUA** atau penandasahan dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* (CoR) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di negara tempat **PIHAK KEDUA**, dan Form DGT tetap harus disampaikan dan diisi lengkap (kecuali kolom penandasahan yang telah digantikan dengan CoR).

CoR harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Menggunakan Bahasa Inggris;
2) Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
   a) Nama Wajib Pajak Luar Negeri;
   b) Tanggal penerbitan;
   c) Tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
   d) Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tandatangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda)

2.9. Dokumen pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C **KONTRAK** ini diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ditujukan ke alamat *edoc.ssc@pertamina.com* dan Loket SSC DMS RU V dan MOR VI Balikpapan Kantor Ex Diklat Pertamina Lantai 2 Jalan Letjend Suprapto No.1 Kelurahan Baru Ilir, Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76131.

2.10. Dokumen pendukung pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2.6. Lampiran C **KONTRAK** ini diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ditujukan ke alamat sesuai dengan Direksi Pekerjaan yang dinyatakan pada Lampiran **G KONTRAK** ini sebagai salah satu dasar untuk dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

2.11. Tanggal penerimaan dokumen pembayarn di SS Finance PT Pertamina Patra Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.9 Lampiran C **KONTRAK** ini setiap bulannya adalah tanggal 22 bulan berjalan. Untuk dokumen pembayaran yang diterima setelah tanggal 22 akan diproses di bulan berikutnya dengan *invoice* dan faktur pajak yang menyesuaikan waktu pemrosesan *invoice*.

2.12. **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan **PIHAK KEDUA** setelah dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C **KONTRAK** ini disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal dokumen

pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2.5. Lampiran C **KONTRAK** ini belum disampaikan secara lengkap dan benar, maka proses pembayaran belum dapat dilakukan.

2.13. Pembayaran akan dilakukan dengan transfer ke rekening Bank **PIHAK KEDUA** dengan alamat:

Bank :
Alamat Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :
Mata Uang : Rupiah

2.14. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2.13. Lampiran C **KONTRAK** ini, maka dibuatkan amandemen terhadap **KONTRAK** untuk menyatakan perubahan nama dan nomor rekening **PIHAK KEDUA** tersebut. Untuk proses amandemen tersebut, **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu melakukan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE disertai dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dari Bank Asal bahwa Nomor Rekening Asal tidak memiliki kewajiban finansial terkait KONTRAK ini; dan
2. Surat Referensi Bank sesuai nomor rekening yang baru yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengajuan pemutakhiran PERTAMINA VENDOR DATABASE;

Perubahan rekening menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala konsekuensi hukum yang dimungkinkan terjadi atas perubahan tersebut.

2.15. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong tagihan **PIHAK KEDUA** atas seluruh hutang dan kewajiban lain **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang timbul dari **KONTRAK** ini maupun kontrak lainnya.

PASAL 3

PAJAK DAN PUNGUTAN

3.1. Semua pajak, bea meterai, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mengikuti perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.2. Dalam hal diperlukan oleh salah satu **PIHAK** atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit atau bila diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain.

3.3. Untuk penyedia barang/jasa luar negeri, dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyampaikan Form DGT dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.5 dan 2.8 Lampiran C **KONTRAK** ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4

DENDA

Dalam hal terdapat keterlambatan dan atau ketidaksesuaian penyelesaian **PEKERJAAN**, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda yang dikurangkan langsung dari nilai pembayaran atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai Jaminan Pelaksanaan/Jaminan Masa Pemeliharaan (bila ada) atau dengan cara lain yang lebih tepat menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**. Formula perhitungan denda atas keterlambatan dan atau ketidaksesuaian penyelesaian **PEKERJAAN** dapat dilihat pada **Lampiran B KONTRAK** ini. Nilai denda dan cara pengenaan denda akan dikenakan sesuai dengan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan *Payment Approval*/SP3.

PASAL 5

JAMINAN PELAKSANAAN

5.1. Sebelum penandatanganan **KONTRAK** atau sebelum penandatanganan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak, **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan kepada **PERUSAHAAN**Jaminan Pelaksanaan sebesar ….% (..... persen) dari **HARGA KONTRAK** yang dibuat dengan mengacu kepada informasi atau identitas terkait **KONTRAK** meliputi sekurang-kurangnya judul **KONTRAK**.

5.2. Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** dilaksanakan secara:

a. Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** dilakukan sebesar ….% (…. persen) dari dari **TOTAL HARGA KONTRAK**;

atau

b. Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** dilakukan sesuai dengan pro-rata **HARGA KONTRAK** selama **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** sebagai berikut:

1) Tahun 1
Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** sebesar ….% (…. persen) dari pro-rata **HARGA KONTRAK** pada tahun 1.
2) Tahun 2 dan seterusnya
Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** sebesar ….% (…. persen) dari pro-rata **HARGA KONTRAK** pada tahun 2 dan seterusnya.

atau

c. Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** dilakukan sesuai dengan penggunaan **HARGA KONTRAK** sebagai berikut:

1) Tahun 1
Penyampaian **JAMINAN PELAKSANAAN** sebesar ….% (…. persen) dari TOTAL **HARGA KONTRAK** selama MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN.
2) Tahun 2 dan seterusnya.

Pembayaran dilakukan sebesar ….% (…. persen) dari sisa nilai **HARGA KONTRAK** setelah dikurangi nilai realisasi **HARGA KONTRAK** tahun ke – 1/tahun sebelumnya.

5.3. **JAMINAN PELAKSANAAN** disampaikan selambat – lambatnya pada saat penandatanganan **KONTRAK**.

5.4. Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh bank yang berstatus BUMN/BUMD, Bank Umum Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR), atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank*, yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di **PERUSAHAAN**atau dapat berupa *Surety Bond* yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjamin berbentuk Perusahaan Asuransi yang merupakan Anak Perusahaan **PERUSAHAAN**/Perusahaan Terafiliasi **PERUSAHAAN** yang memenuhi ketentuan **PERUSAHAAN**.

5.5. Dalam Jaminan Pelaksanaan harus ada ketentuan *unconditional* (tidak bersyarat), sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan **KONTRAKTOR** apabila terdapat sengketa antara pihak penjamin dengan **KONTRAKTOR** dan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang dialami oleh **PERUSAHAAN** namun cukup dengan surat pernyataan dari **PERUSAHAAN**.

5.6. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan oleh bank penerbit jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KERJA** setelah surat perintah pencairan jaminan diterbitkan oleh **PERUSAHAAN** Nilai pencairan Jaminan Pelaksanaan paling tinggi sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan.

5.7. Nilai pencairan **JAMINAN PELAKSANAAN** paling tinggi sebesar nilai **JAMINAN PELAKSANAAN.**

5.8. Mata uang yang digunakan dalam Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan mata uang yang digunakan dalam **KONTRAK**.

5.9. Masa berlaku **JAMINAN PELAKSANAAN** adalah selama **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** sesuai yang ditetapkan pada **LAMPIRAN D KONTRAK INI**, ditambah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER**.

5.10. Dalam hal terjadi perubahan lingkup kerja yang mengakibatkan penambahan nilai **KONTRAK** dan/atau perpanjangan **JANGKA WAKTU KONTRAK**, maka **PERUSAHAAN** akan menyampaikan permintaan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan kepada **KONTRAKTOR**.

5.11. **KONTRAKTOR** wajib menyampaikan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan tidak lebih dari 15 (lima belas) **HARI KERJA** sejak permintaan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan oleh **PERUSAHAAN**.

5.12. Dalam hal diperlukan perpanjangan masa berlaku atau penambahan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka masa berlaku Jaminan Pelaksanaan perpanjangan tidak terputus dari Jaminan Pelaksanaan sebelumnya. Apabila Jaminan Pelaksanaan perpanjangan

belum juga diterima **PERUSAHAAN** sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5.9 Lampiran C **KONTRAK** ini atau sampai tanggal berakhir Jaminan Pelaksanaan sebelumnya (mana yang lebih dahulu terjadi), maka **PERUSAHAAN** berhak menahan pembayaran kepada **KONTRAKTOR** sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan sampai diterimanya Jaminan Pelaksanaan perpanjangan.

5.13. **PERUSAHAAN** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**, apabila:

a. **KONTRAKTOR** mengundurkan diri setelah menandatangani **KONTRAK** ini;
b. **PERUSAHAAN** dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan menyelesaikan seluruh kewajiban dalam **KONTRAK** sehingga **KONTRAK** harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa **KONTRAK**, atau
c. Denda telah mencapai nilai maksimum.

5.14. Jaminan Pelaksanaan dapat diambil **KONTRAKTOR**:

a. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh **PARA PIHAK** yang menerangkan bahwa pelaksanaan seluruh Pekerjaan/penyerahan barang/jasa telah selesai,
b. Setelah diterima Jaminan Pemeliharaan (apabila terdapat persyaratan penyampaian Jaminan Pemeliharaan) atau setelah masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir (apabila tidak ada persyaratan penyampaian Jaminan Pemeliharaan), dan
c. Berdasarkan pemberitahuan dari **PERUSAHAAN**.

5.15. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** setelah tanggal pemberitahuan terkait pengambilan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5.14 huruf c Lampiran C **KONTRAK** ini tidak diambil, maka **PERUSAHAAN** tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

PASAL 6

JAMINAN PEMELIHARAAN

6.1. Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang/ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh **PARA PIHAK** yang menerangkan bahwa pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk penyerahan barang (jika ada) seluruhnya telah selesai, **KONTRAKTOR** wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan untuk menjamin pemeliharaan **PEKERJAAN** sebesar ….% (…… persen) dari **HARGA KONTRAK** yang dibuat dengan mengacu kepada informasi atau identitas terkait **KONTRAK** meliputi sekurang-kurangnya judul **KONTRAK**. Jaminan Pemeliharaan bertujuan untuk menjamin pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** berdasarkan **KONTRAK**.

6.2. Apabila dalam Kontrak disyaratkan adanya kewajiban pemeliharaan maka **KONTRAKTOR** diwajibkan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan atau apabila **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan maka **PERUSAHAAN** berhak untuk melakukan

penahanan (retensi) pembayaran atas hasil **PEKERJAAN** sebesar nilai Jaminan Pemeliharaan.

6.3. **JAMINAN PEMELIHARAAN** disampaikan setelah berakhirnya **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN.**

6.4. Jaminan Pemeliharaan harus diterbitkan oleh bank yang berstatus BUMN/BUMD, Bank Umum Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR), atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank*, yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di **PERUSAHAAN** atau dapat berupa *Surety Bond* yang diterbitkan oleh Perusahaan Penjamin berbentuk Perusahaan Asuransi yang merupakan Anak Perusahaan **PERUSAHAAN**/Perusahaan Terafiliasi **PERUSAHAAN** yang memenuhi ketentuan **PERUSAHAAN**.

6.5. Dalam Jaminan Pemeliharaan harus ada ketentuan *unconditional* (tidak bersyarat), sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan **KONTRAKTOR** apabila terdapat sengketa antara pihak penjamin dengan **KONTRAKTOR** dan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang dialami oleh **PERUSAHAAN** namun cukup dengan surat pernyataan dari **PERUSAHAAN**.

6.6. Jaminan Pemeliharaan harus dapat dicairkan oleh bank penerbit jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KERJA** setelah surat perintah pencairan jaminan diterbitkan oleh **PERUSAHAAN**.

6.7. Mata uang yang digunakan dalam Jaminan Pemeliharaan harus sama dengan mata uang yang digunakan dalam **KONTRAK**.

6.8. Masa berlaku **JAMINAN PEMELIHARAAN** adalah selama **MASA PEMELIHARAAN** sesuai yang ditetapkan pada **LAMPIRAN D KONTRAK INI** ditambah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER**.

6.9. Dalam hal terjadi perubahan lingkup kerja yang mengakibatkan penambahan nilai **KONTRAK** dan/atau perpanjangan Masa Pemeliharaan, maka **PERUSAHAAN** akan menyampaikan permintaan penyesuaian Jaminan Pemeliharaan kepada **KONTRAKTOR**.

6.10. **KONTRAKTOR** wajib menyampaikan penyesuaian Jaminan Pemeliharaan tidak lebih dari 15 (lima belas) **HARI KERJA** sejak permintaan penyesuaian Jaminan Pemeliharaan oleh **PERUSAHAAN**.

6.11. Dalam hal **KONTRAKTOR** tidak menyesuaikan Jaminan Pemeliharaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.8 Lampiran C **KONTRAK** ini atau sampai tanggal berakhir Jaminan Pemeliharaan sebelumnya (mana yang lebih dahulu terjadi), maka **PERUSAHAAN** berhak menahan pembayaran kepada **KONTRAKTOR** sebesar nilai Jaminan Pemeliharaan sampai diterimanya Jaminan Pemeliharaan yang telah disesuaikan. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan yang telah disesuaikan tidak terputus dari Jaminan Pemeliharaan sebelumnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA		
Fungsi *Procurement*	Fungsi *User*	Fungsi *Finance*

6.12. Apabila **KONTRAKTOR** tidak dapat memenuhi ketentuan dan menyelesaikan seluruh kewajiban pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** /perbaikan dan/atau penggantian barang selama masa pemeliharaan sebagaimana ketentuan dalam **KONTRAK** ini, maka:

a. **PERUSAHAAN** berhak mencairkan Jaminan Pemeliharaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **KONTRAKTOR**, atau
b. **PERUSAHAAN** berhak untuk tidak membayarkan sisa pembayaran yang ditahan (retensi).

6.13. Jaminan Pemeliharaan dapat diambil **KONTRAKTOR**:

a. Setelah ditandatanganinya **Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan** oleh **PARA PIHAK**, yang menerangkan bahwa pelaksanaan seluruh kewajiban terkait pemeliharaan hasil **PEKERJAAN** /perbaikan dan/atau penggantian barang seluruhnya telah selesai, dan
b. Berdasarkan pemberitahuan dari **PERUSAHAAN**.

6.14. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** setelah tanggal pemberitahuan terkait pengambilan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.13 huruf b Lampiran C **KONTRAK** ini tidak diambil, maka **PERUSAHAAN** tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Jaminan Pemeliharaan tersebut.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA		
Fungsi *Procurement*	Fungsi *User*	Fungsi *Finance*